**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

Засгийн газрын 11 дүгээр байр, Тусгаар тогтнолын талбай,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15140
Утас: (976) 7000 0222
Цахим шуудан: info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас: www.nhrcm.gov.mn

2023.03.15 №06/349

танай _____-ны №_____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД
ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН
БИЧГИЙН ДАРГА П.САЙНЗОРИГ ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танай 2023 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 3/832 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн “Өлсгөлөн зарласан үед эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх заавар”, Өлсгөлөн зарлахад харшлах өвчний жагсаалт”-тай тус тус танилцлаа. “Өлсгөлөн зарлахад харшлах өвчний жагсаалт”-д тухайлан өгөх саналгүй байна.

Харин “Өлсгөлөн зарласан үед эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх заавар”-ын төсөлд дараах саналтай байна. Үүнд:

1. Төслийн 2.2.3, 2.4.3, 2.6.6, 2.7.1.б, 3.7, 4.3-т тус тус “... албадан хооллолт, албадан эмчилгээ”-тэй холбоотой зохицуулалтыг ерөнхий байдлаар тусгасан байх тул “албадан хооллолт, албадан эмчилгээ” хийх процессыг нарийвчлан тусгах;

2. Төсөлд “ өлсгөлөн зарласан талаарх мэдээллийг Прокурорын байгууллага болон Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хүргүүлэх тухай зохицуулалтыг тусгах;

3. Төсөлд албан ёсоор өлсгөлөн гэж бүртгээгүй боловч хоол идэх, шингэн зүйл уухаас татгалзаж байгаа хоригдогчдын өлсгөлөн зарласан хугацааг хэрхэн тооцох, хяналт тавих, зохицуулалтыг нэмж тусгах;

4. Төсөлд “хоригдогч өлсгөлөн зарлаж эхэлсэн үед түүний өмгөөлөгч, асран хамгаалагч, гэр бүлийн гишүүдэд нэн даруй мэдэгдэх” зохицуулалтыг нэмж тусгах;

5. Төслийн 2.4.1-д “эмнэлгийн мэргэжилтэн” гэж заасан нь Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.5 дахь заалтад зааснаар “анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль, коллежийг төгссөн, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий хүний их, бага эмч, шүдний их эмч, уламжлалт анагаах ухааны их эмч, сувилагч, эх баригч, эм зүйч, эм найруулагч, сэргээн засах чиглэлийн мэргэжилтэн” гэсэн өргөн цар хүрээг хамарсан хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолтыг агуулж байх тул оновчтой нэр томьёогоор нарийвчлан тодорхой заах;

6. Төслийн 2.4.3-ын “Эрт сэрэмжлүүлэх үнэлгээгээр зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд эмнэлэгт хэвтүүлэн албадан хооллох болон албадан эмчлэх эмчилгээг хийнэ. ...” гэсний “Эрт сэрэмжлүүлэх үнэлгээ” гэснийг тодорхой болгох;

7. Төслийн 2.6.2-т “Өлсгөлөн зарлагч этгээдийг долоо хоногийн дотор хариуцаж буй байгууллагаас өлсгөлөн, дахин хооллолт болон өвчтөний боловсрол олгох материалуудыг бүрдүүлэх шаардлагатай” гэж заасан нь ойлгомжгүй байх тул тодорхой болгох; /Яг ямар баримт материал бүрдүүлэх талаар тодорхой тусгах/

8. Төслийн 2.4.4-ийн “Хоол сойх үеийн арга хэмжээний зөвлөмжүүд хүснэгт 1.2-т “Хэрэв оролцогчид өндөр эрсдэлтэй эмийн бүтээгдэхүүн хэрэглэж буй бол ерөнхий мэргэжлийн эмч уулзалгүйгээр эмийн тунг бууруулах эсвэл зогсооно”, мөн 2.6.3.4-т “Хэрэв өлсгөлөн зарлагч этгээд өндөр эрсдэлтэй эмийн бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг бол ерөнхий мэргэжлийн эмч эмийг зогсоох эсвэл ерөнхий мэргэжлийн эмчид үзүүлэхгүйгээр эмийн тунг бууруулж болно” гэж тус тус заасныг “ерөнхий мэргэжлийн эмч эмийг зогсоох эсхүл ерөнхий мэргэжлийн эмчийн зөвшөөрлөөр эмийн тунг бууруулж болно” гэж өөрчлөх;

9. Төслийн 2.6.6-д “бичгэн хэлбэрийн мэдээллийг ханган” гэснийг “бичгээр мэдэгдэж” гэж найруулах;

1500204

10. Төслийн 2.7.5.3-т Дахин хооллох хам шинжийн өндөр эрсдэлтэй үед "... арга зам: Хэрэв аюулгүй бол амаар хооллоно. Хэрэв өвчтөн амаар хооллоход тохиромжгүй бол хамар амны гуурсаар хооллоно" гэж заасан боловч амь насанд аюултай тохиолдолд дахин хооллох арга замыг тодорхой заагаагүй байна. Иймд аюултай тохиолдолд дахин хооллох арга замыг тодорхой болгож тусгаж оруулах;

11. Төслийн 3.9-д заасан эрдэс тэжээл, ууриг нөхөх аргыг ямар тохиолдолд хэрэглэх талаар тодорхой ойлгомжтой байдлаар нэмж зохицуулах;

12. Төсөлд дурдагдаж буй "эрүүл мэндийн тусламж үзүүлж буй баг", "бэлтгэгдсэн эмчилгээний баг", "мэргэжлийн баг" гэсэн нэр томьёо ижил утгыг агуулж байгаа бол нэг нэр томьёонд оруулах хэрэв тусдаа үйлчилгээ үзүүлж байгаа бол чиг үүргийг давхардуулахгүйгээр тусгах;

13. Төслийн 4.3 "Өлсгөлөн зарлахад харшлах өвчтэй нь тогтоогдсон боловч сайн дураар хоол тэжээлээс татгалзаж, биеийн эрүүл мэндийн байдалд эрсдэл үүссэн тохиолдолд эмч нарын дүгнэлтийн дагуу албадан эмчилгээнд хамруулах ажлыг журмын дагуу зохион байгуулна гэсний "журмын дагуу" гэснийг ямар журмаар зохицуулахыг тодорхой болгох.

Хувийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД